

경고·주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 공개채용대행 용역계약 부적정

2. 관계기관 : ◆◆○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

◆◆○○○병원에서는 ◇◇직, ■■■직 등 결원 발생 시 비정기적으로 공개채용을 실시하고 있으며, 채용과정에 있는 서류접수, 인성검사, 필기시험 등의 업무는 채용대행 전문업체를 선정하여 위탁 운영하고 있습니다.

나. 채용대행 용역 수의계약 체결에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에 따르면 계약체결의 기본 원칙은 일반경쟁을 통한 입찰의 방법으로 하되, 추정가격이 2천만 원 이하인 용역계약의 경우에는 1인 견적에 의한 수의계약을 체결할 수 있도록 하고 있으며,

우리공단 「계약사무규정」 제77조(계약의 성립)에서는 계약은 계약상대자와 같이 계약서에 기명날인함으로써 확정되고, 계약서 작성을 생략할 수 있는 3천만 원 이하 계약이라 하더라도 청구서, 각서, 협정서 등 계약의 성립근거가 되는 서류를 받아 비치하도록 정하고 있습니다.

그리고, 「채용업무시행세칙」 제5조(채용 위탁업체 등의 관리)에서는 채용 임용권자는 필요한 경우 채용절차를 전문기관에 위탁할 수 있으며, 이 경우 보안유지 위반, 부정행위 등에 대한 계약해지, 민·형사상 책임부과 등을 위한 서약서를 계약상대자로부터 징구하도록 정하고 있습니다.

따라서 ◆◆○○○병원에서는 추정가격 2천만 원을 초과하는 계약을 추진할

경우에는 경쟁입찰에 의한 방법으로 계약을 진행하여야 하며, 계약 체결 시에는 계약의 성립을 증빙할 수 있는 계약서류를 작성하고 특히 채용대행 계약의 경우에는 계약서와 함께 부정행위 등 보안서약서를 계약상대자로부터 징구하여야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, '20년~'21년 동안 ◆◆○○병원에서 진행한 채용대행 용역계약 실태를 확인한 결과, ■■◇◇부에서는 채용의 긴급진행 이유로 채용대행업체 용역계약을 ■■■▲▲부에 의뢰하지 않고 자체적으로 진행하면서, 그 과정에서 아래 [표 1]과 같이 ##건의 채용대행 계약 중 #건은 계약서 및 보안서약서가 작성되지 않은 채로 과업을 진행하고 용역대금을 지급한 것으로 확인됩니다.

또한 '20.11.([표 1] 순번 6, 7) 및 '21. 3.([표 1] 순번 8, 9)에 진행된 #건의 용역은 동일한 용역기간 동안 #건이 함께 진행되어 추정가격이 2천만 원을 초과하여 입찰로 계약을 추진해야 하는데도, 2천만 원 범위내로 과업을 분할하여 동일업체와 수의계약으로 진행한 사실이 있습니다.

[표 1] ◆◆○○병원 (주)○○○○ 채용대행 용역계약 체결 내역

(단위 : 천 원)

순번	용역명	용역기간	집행금액	계약서 작성
1	정규직(◇◇직.●●직) 공개채용	'20.01.03. ~ '20.01.31.	\$\$\$\$	X
2	팀장직(○○◆◆◆, ●●■■■담당) 직원 공개채용	'20.01.20. ~ '20.02.11.	\$\$\$\$	O
3	2020년 정규직(◇◇.●●팀장직) 공개채용 대행	'20.06.12. ~ '20.07.10.	\$\$\$\$	X
4	정규직(■■■직.팀장직) 공개채용	'20.08.03. ~ '20.08.24.	\$\$\$\$	O
5	정규직 ■■■직.◇◇직.팀장직 공개채용	'20.09.24. ~ '20.10.30.	\$\$\$\$	O
6	21년도 ■■■■■ 선발	'20.11.11. ~ '20.12.07.	\$\$\$\$	X
7	정규직 ■■■직, ◇◇직, ●●직, 팀장직 직원 채용		\$\$\$\$	O
8	정규직 직원(○○◆◆◆, ●●직) 채용 필기시험 대행	'21.01.26. ~ '21.02.26.	\$\$\$\$	X
9	21년 상반기 정규직 직원 공개채용 필기시험 대행	'21.03.09. ~ '21.04.09.	\$\$\$\$	X
10	21년 상반기 정규직 직원 공개채용 인성검사, 방역 대행		\$\$\$\$	X
합 계			\$\$\$\$,\$\$\$	

다. 채용서류 관리에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「채용업무시행세칙」제4조(채용 공정성 관리)제3항에서는 채용과 관련된 서류는 영구보존하도록 정하고 있으며, 이에 따라 ◆◆○○병원에서는 공개채용 대행용역 계약종료 시점에 필기시험 시험지 및 응시자 OMR 답안지 등 채용관련 서류를 대행업체로부터 수령하여 영구보존하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, '20년~'21년 동안 ◆◆○○병원에서 진행한 채용대행 용역 ##건의 공개채용 서류관리 실태를 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 정규직(◇◇직·●●직) 공개채용 등 #건의 계약에 대해 대행업체로부터 출제 시험지 및 응시자 OMR 카드 등 원본자료를 별도 수령하여 보관하고 있지 않은 사실을 확인하였습니다.

[표 2] ◆◆○○병원 공개채용 관련서류 보관 현황

용역명	시험지	OMR카드
정규직(◇◇직·●●직) 공개채용	X	X
■●직(○○◆◆◆●●■담당) 직원 공개채용	X	○
2020년 정규직(◇◇·●●■●직) 공개채용 대행	X	X
정규직(■●직·■●직) 공개채용	○	○
정규직 ■●직·◇◇직·■●직 공개채용	○	○
2021년도 ■■■■■ 선발	○	X
정규직 ■●직·◇◇직·●●직·■●직 직원 채용	○	○
정규직 직원(○○◆◆◆●●직) 채용 필기시험 대행	X	X
2021년 상반기 정규직 직원 공개채용 필기시험 대행	X	X
2021년 상반기 정규직 직원 공개채용 인성검사, 방역 대행	해당없음	해당없음

4. 관계기관 의견 : ◆◆○○병원은 감사결과를 수용하면서 향후 관련법 및 규정 준수에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◆◆◎◎병원장은

- 공개채용 대행용역 계약 시 ■■■■▲▲부에 계약을 의뢰하는 등 관련법을 준수하여 계약을 체결하고, 「채용업무시행세칙」에 따라 계약상대자로부터 보안서약을 징구, 채용서류를 수령하시기 바랍니다.(통보)

○ □□이사는

- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 및 「주의」 조치하시기 바랍니다.(경고, 주의)